



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Warda Andreansyah Bin Suwarso (alm);**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 11 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kupang Gunung Jaya III No. 41 Surabaya;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum “Wira Negara Akbar” beralamat kantor di Tambak

Hal. 1 Putusan No.54/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Januari 2024 ;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Warda Andreansyah Bin Suwarso (Alm) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Warda Andreansyah Bin Suwarso (Alm) selama 6 (Enam) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 4 (empat) buah plastic klip, 4 (empat) buah sendok sedotan plastic putih, 1 (satu) pak sedotan warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang berisi transaksi penjualan narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,003$ gram, $\pm 0,004$ gram, $\pm 0,001$ gram, $\pm 0,001$ gram (narkotika jenis sabu-sabu habis digunakan untuk pemeriksaan Labfor) dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis tertanggal 22 Januari 2024, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Peuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal. 2 Putusan No.54/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa terdakwa Warda Andreansyah Bin Suwarso (Alm) pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan Agustus di tahun 2023, bertempat di Jl. Kupang Gunung Jaya III No. 41 Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi Budi Riyanto dan saksi Giwan Harianto selaku petugas kepolisian dari Polsek Tegalsari melaksanakan tugas jaga dan mendapatkan telepon dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di rumah Jl. Kupang Gunung Jaya III No. 41 Surabaya sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan yang akhirnya pada waktu dan tempat tersebut diatas dilakukan penangkapan terhadap terdakwa WARD ANDREANSYAH Bin SUWARSO (Alm). Pada waktu di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 4 (empat) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,003$ gram, $\pm 0,004$ gram, $\pm 0,001$ gram, $\pm 0,001$ gram, 4 (empat) buah sendok sedotan warna putih, 1 (satu) pak sedotan warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang berisi transaksi penjualan narkoba jenis sabu-sabu ditemukan diatas tumpukan baju dalam kamar mandi dalam kamar mandi dalam rumah terdakwa di Jl. Kupang Gunung Jaya III No. 41 Surabaya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari TONI (belum tertangkap) membeli sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 18.00 WIB dengan cara diranjau sewaktu di Jl. Prapanca Surabaya. Untuk 2 (dua) gram narkoba jenis sabu-sabu telah terdakwa jual lagi dengan system ranjau sewaktu di Jl. Diponegoro Surabaya sedangkan untuk 1 (satu) gram telah terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) poket kecil yang selanjutnya terdakwa jual ecer dimana dari hasil menjual narkoba jenis sabu-sabu terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selain itu terdakwa bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis;

Hal. 3 Putusan No.54/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09227/ NNF/ 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm. Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 30213/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,003 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - 30214/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,004 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - 30215/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,001 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - 30216/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,001 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa WARDA ANDREANSYAH Bin SUWARSO (Alm) pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu dalam bulan Agustus di tahun 2023, bertempat di Jl. Kupang Gunung Jaya III No. 41 Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi BUDI RIYANTO dan saksi GIWAN HARIANTO selaku petugas kepolisian dari Polsek Tegalsari melaksanakan tugas jaga dan mendapatkan telepon dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di rumah

Hal. 4 Putusan No.54/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Kupang Gunung Jaya III No. 41 Surabaya sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan yang akhirnya pada waktu dan tempat tersebut diatas dilakukan penangkapan terhadap terdakwa WARDA ANDREANSYAH Bin SUWARSO (Alm). Pada waktu di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 4 (empat) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,003$ gram, $\pm 0,004$ gram, $\pm 0,001$ gram, $\pm 0,001$ gram, 4 (empat) buah sendok sedotan warna putih, 1 (satu) pak sedotan warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang berisi transaksi penjualan narkoba jenis sabu-sabu ditemukan diatas tumpukan baju dalam kamar mandi dalam kamar mandi dalam rumah terdakwa di Jl. Kupang Gunung Jaya III No. 41 Surabaya ;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan membeli dari dari TONI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 18.00 WIB dengan cara diranjau sewaktu di Jl. Prapanca Surabaya ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 09227/ NNF/ 2023 yang ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 30213/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
 - 30214/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
 - 30215/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
 - 30216/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram tersebut adalah benar Kristal

Hal. 5 Putusan No.54/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Giwan Harianto :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri bertugas di Polsek Tegalsari Surabaya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Budi Riyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekira pukul 06.30 Wib di Jl. Kupang Gunung Jaya III No. 41 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa kedapatan menyimpan dan menguasai 1 (satu) buah tas cangklong berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 4 (empat) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,003$ gram, $\pm 0,004$ gram, $\pm 0,001$ gram, $\pm 0,001$ gram, 4 (empat) buah sendok sedotan warna putih, 1 (satu) pak sedotan warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang berisi transaksi penjualan narkotika jenis sabu-sabu ditemukan diatas tumpukan baju dalam kamar mandi dalam kamar mandi dalam rumah terdakwa di Jl. Kupang Gunung Jaya III No. 41 Surabaya ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan membeli dari orang bernama Toni pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 18.00 WIB dengan cara diranjau sewaktu di Jl. Prapanca Surabaya ;
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Tegalsari Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Hal. 6 Putusan No.54/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **saksi Budi Riyanto**, yang tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 31 Agustus 2023, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri bertugas di Polsek Tegalsari Surabaya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Jl. Kupang Gunung Jaya III No. 41 Surabaya.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa kedapatan menyimpan dan menguasai 1 (satu) buah tas cangklong berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 4 (empat) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,003$ gram, $\pm 0,004$ gram, $\pm 0,001$ gram, $\pm 0,001$ gram, 4 (empat) buah sendok sedotan warna putih, 1 (satu) pak sedotan warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang berisi transaksi penjualan narkoba jenis sabu-sabu ditemukan diatas tumpukan baju dalam kamar mandi dalam kamar mandi dalam rumah terdakwa di Jl. Kupang Gunung Jaya III No. 41 Surabaya ;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan membeli dari dari TONI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 18.00 WIB dengan cara diranjau sewaktu di Jl. Prapanca Surabaya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Jl. Kupang Gunung Jaya III No. 41 Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa di temukan barang bukti 1 (satu) buah tas cangklong berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 4 (empat) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu

Hal. 7 Putusan No.54/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto masing-masing $\pm 0,003$ gram, $\pm 0,004$ gram, $\pm 0,001$ gram, $\pm 0,001$ gram, 4 (empat) buah sendok sedotan warna putih, 1 (satu) pak sedotan warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang berisi transaksi penjualan narkoba jenis sabu-sabu ditemukan diatas tumpukan baju dalam kamar mandi dalam rumah terdakwa di Jl. Kupang Gunung Jaya III No. 41 Surabaya, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tegalsari guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu benar milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut adalah membeli dari sdr Toni pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 18.00 WIB ;
- Bahwa pengambilan Narkoba jenis sabu diambil dengan cara diranjau sewaktu di Jl. Prapanca Surabaya;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum terkait tindak pidana Narkoba pada tahun 2021 dan dihukum penjara 2 tahun di Lapas Trenggalek ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan adalah benar barang bukti Narkoba Jenis sabu milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan telah dilakukan Penyitaan oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat, yaitu Berita Acara Pemeriksaan/Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 09227/NNF/2023, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 30213/2023/NNF sampai dengan nomor 30216/2023/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang Positif Narkoba jenis Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 4 (empat) buah plastic klip, 4 (empat) buah sendok sedotan plastic putih, 1 (satu) pak sedotan warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang berisi transaksi penjualan narkoba jenis sabu-sabu, 4 (empat) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,003$ gram, $\pm 0,004$ gram, $\pm 0,001$ gram, $\pm 0,001$ gram beserta

Hal. 8 Putusan No.54/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya, yang keberadaannya dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim dipersidangan telah mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Giwan Harianto dan Saksi Budi Riyanto, yaitu anggota Polri dari Polsek Tegalsari Surabaya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Jl. Kupang Gunung Jaya III No. 41 Surabaya ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, ditemukan dan telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas cangklong berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 4 (empat) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,003$ gram, $\pm 0,004$ gram, $\pm 0,001$ gram, $\pm 0,001$ gram, 4 (empat) buah sendok sedotan warna putih, 1 (satu) pak sedotan warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang berisi transaksi penjualan narkotika jenis sabu-sabu ditemukan diatas tumpukan baju dalam kamar mandi dalam kamar mandi dalam rumah terdakwa di Jl. Kupang Gunung Jaya III No. 41 Surabaya ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui sabu-sabu yang ditemukan oleh saksi Giwan Harianto dan Saksi Budi Riyanto adalah milik Terdakwa yang didapatkan membeli dari orang bernama sdr Toni pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 18.00 WIB yang pengambilan Narkotika jenis sabu diambil dengan cara diranjau sewaktu di Jl. Prapanca Surabaya;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 09227/NNF/2023, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 30213/2023/NNF sampai dengan nomor 30216/2023/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang Positif Narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut adalah benar yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Hal. 9 Putusan No.54/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala sesuatu yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara langsung yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis berkeyakinan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta adalah dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku dari pada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke Persidangan, karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Terdakwa Warda Andreansyah Bin Suwarso (Alm) dengan identitas lengkap sebagaimana dalam berkas perkara ini, sehingga

Hal. 10 Putusan No.54/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu dan selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berkeyaninan bahwa unsur ke 1 (satu) dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini sifatnya alternatif jadi tidak semua dari elemen unsur ini harus terpenuhi semua cukup salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka seluruh unsur ini dianggap terpenuhi, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun norma hukum tidak tertulis dan juga bertentangan dengan hak orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 Undang Undang No.35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Giwan Harianto dan Saksi Budi Riyanto, yaitu anggota Polri dari Polsek Tegalsari Surabaya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekira pukul 06.30 Wib di Jl. Kupang Gunung Jaya III No. 41 Surabaya dan dari penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas cangklong berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 4 (empat) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,003$ gram, $\pm 0,004$ gram, $\pm 0,001$ gram, $\pm 0,001$ gram, 4 (empat) buah sendok sedotan warna putih, 1 (satu) pak sedotan warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang berisi transaksi penjualan narkotika jenis sabu-sabu ditemukan diatas tumpukan baju dalam kamar mandi dalam rumah terdakwa di Jl. Kupang Gunung Jaya III No. 41 Surabaya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh saksi Giwan Harianto dan Saksi Budi Riyanto adalah milik Terdakwa yang didapatkan membeli dari orang bernama sdr Toni pada hari

Hal. 11 Putusan No.54/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 18.00 WIB yang pengambilan Narkotika jenis sabu diambil dengan cara diranjau sewaktu di Jl. Prapanca Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 09227/NNF/2023, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 30213/2023/NNF sampai dengan nomor 30216/2023/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang Positif Narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sehingga dengan demikian unsur ke 2 (dua) dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 12 Putusan No.54/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai pelaku tindak pidana ini selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang ditemukan dan telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas masalah narkotika ;
- Terdakwa pernah dihukum dengan tindak pidana Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 dan UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Warda Andreansyah Bin Suwarso (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"tanpa hak atau melawan hukum Memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Warda Andreansyah Bin Suwarso (alm)**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 13 Putusan No.54/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 4 (empat) buah plastic klip, 4 (empat) buah sendok sedotan plastic putih, 1 (satu) pak sedotan warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam yang berisi transaksi penjualan narkoba jenis sabu-sabu, 4 (empat) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,003$ gram, $\pm 0,004$ gram, $\pm 0,001$ gram, $\pm 0,001$ gram (narkoba jenis sabu-sabu habis digunakan untuk pemeriksaan Labfor), **dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini diambil dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, oleh kami **Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM.**, sebagai Hakim Ketua, **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.**, dan **Rudito Surotomo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 01 Februari 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Tri Prasetyo Budi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Anggraini, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference dengan didampingi Penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H**

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM

2. **Rudito Surotomo, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

Tri Prasetyo Budi, S.H

Hal. 14 Putusan No.54/Pid.Sus/2024/PN.Sby